第 13 章

株式会社の組織と運営

第1節　株式会社のしくみ
第2節　株式会社の運営

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　株式会社のしくみ

この節で学ぶこと

現在、ビジネスにおいて重要な役割を担っているのは、会社、特に株式会社である。株式会社のしくみの基本については3級公式テキストで学習したが、この節では、株式会社の機関を中心に、株式会社の設立手続、株式および株主に関する事項等について説明する。

3級の学習項目

法人の意義、会社の種類（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社）、会社のしくみ、支配人

Ⅰ　株式会社の機関

株式会社は、会社法上、株主総会と取締役を必ず設置しなければならない。その他の機関の構成については、会社の規模等に応じ、柔軟に設計することができる。もっとも、株式会社における機関設計は、次の条件ないし制限に従う必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 株式会社には、株主総会と、1人または2人以上の取締役を置かなければならない（会社法326条1項）。

② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または、監査等委員会または指名委員会等を置くことができる（会社法326条2項）。

③ 次の株式会社は、取締役会を置かなければならない（会社法327条1項）。

- 公開会社
- 監査役会設置会社
- 監査等委員会設置会社
- 指名委員会設置会社

④ 取締役会設置会社（監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く）は、監査役を置かなければならないが、公開会社でない会計参与設置会社については、監査役を置かなくてもよい（会社法327条2項）。

⑤ 会計監査人設置会社（監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く）は、監査役を置かなければならない（会社法327条3項）。

⑥ 監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない（会社法327条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑦　監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない（会社法327条5項）。

⑧　指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない（会社法327条6項）。

これらをまとめると、次に示す通りとなる。

<table>
<tr><th></th><th>株主総会
取 締 役</th><th>取締役会</th><th>監査役等</th><th>会計監査人</th><th>会計参与</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="19">◎
（必要機関）</td><td rowspan="6">－</td><td rowspan="2">－</td><td rowspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td></tr>
<tr><td>3</td><td rowspan="4">監査役</td><td rowspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>○</td></tr>
<tr><td>5</td><td rowspan="2">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>6</td><td>○</td></tr>
<tr><td>7</td><td rowspan="13">○</td><td>－</td><td>－</td><td>○</td></tr>
<tr><td>8</td><td rowspan="4">監査役</td><td rowspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>9</td><td>○</td></tr>
<tr><td>10</td><td rowspan="2">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>11</td><td>○</td></tr>
<tr><td>12</td><td rowspan="4">監査役会</td><td rowspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>13</td><td>○</td></tr>
<tr><td>14</td><td rowspan="2">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>15</td><td>○</td></tr>
<tr><td>16</td><td rowspan="2">監査等委員会</td><td rowspan="2">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>17</td><td>○</td></tr>
<tr><td>18</td><td rowspan="2">指名委員会等</td><td rowspan="2">○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>19</td><td>○</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

さらに、当該会社が、公開会社であるか否か、あるいは大会社であるか否かにより、以下の通り、選択し得る機関設計が制限される。

① 公開会社は取締役会を設置しなければならない（会社法327条1項1号）。

② 大会社は会計監査人を設置しなければならない（会社法328条）。

③ 公開会社である大会社は、監査役会、指名委員会等または監査等委員会のいずれかを設置しなければならない（会社法328条1項）。

以上より、選択可能な機関設計をまとめると、次の表の通りとなる（合計47通り）。

	公開会社でない株式会社	公開会社
大会社でない株式会社	1～19の19種類	8～19の12種類
大会社	5、6、10、11、14～19の10種類	14～19の6種類

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　会社法上の公開会社と大会社

会社法上の公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう（会社法2条5号）。すなわち、発行する株式のうち一部でも譲渡制限のない株式を発行していれば公開会社に該当する。金融商品取引市場への上場等の有無とは無関係である。公開会社に対し、発行するすべての株式について譲渡制限の定めがある会社は、「公開会社でない会社」または「非公開会社」と呼ばれる。

また、大会社とは、①最終事業年度にかかる貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること、②最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること、のいずれかに該当する株式会社をいう（会社法2条6号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅱ　株式会社の設立

株式会社の設立とは、会社という1個の営利社団法人の実体を形成し、法人格を取得する手続である（民法33条、会社法3条）。

株式会社は、営利社団法人としての実体が形成され、その本店所在地で設立登記をすることにより成立し（会社法49条）、設立手続が終了する。

企業は、必ずしも初めから会社を設立して経済活動を開始するとは限らない。個人企業として創業後、これを会社形態で経営するために会社が設立されること（個人企業の法人成り）も多い。また、既に事業を営んでいる会社がその事業の一部を分離独立させるために子会社を設立したり、新規の事業を行うために新会社を設立したりすることもある（子会社・関連会社の設立）。

このように様々な場面で行われる「株式会社の設立」の手続やその実施主体の責任について学ぶことは重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　株式会社の特質

株式会社の最も根本的な2つの特質として、①株式と②間接有限責任が挙げられる。株式とは、株式会社の社員の地位を細分化された割合的単位の形で表したものである。また、間接有限責任とは、株主が、会社に対して各自の有する株式の引受価額を限度とする出資義務を負うのみであり、会社債権者に対し直接には責任を負わないことをいう。

株主が間接有限責任しか負わない結果、株式会社では、会社の対外的債務の引当てとなるのは会社財産のみとなる。したがって、株式会社では会社財産を維持・確保することによって会社債権者を保護することが強く要請される。そのため、会社財産確保のための基準を設け、その充実・維持を図る資本制度や、登記、計算書類等の備置き、決算公告等による対外的信用に関する重要事項の公示、剰余金の配当等に関する財源規制等が設けられている。

また、株式制度および株主の間接有限責任という2つの特質から、株式会社では資本制度のほかにも株主平等原則（会社法109条）、機関の分化（所有と経営の分離）が導かれる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

株主平等の原則は、株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければならないとする原則である（会社法109条1項）。持分会社の社員の持分は同一ではないのと異なり、株式会社では、株式は細分化された割合的単位の形で表現されている。これは、多数の者から出資を集めやすくするため、株式会社の便宜を図るものであるが、反面、同じ株式を有する者は同じように取り扱うことが要求される。

所有と経営の分離は、株式会社の経営機構を性格付ける最も基本的な要素である。株主は、会社の実質的所有者として、株主総会で議決権を行使して会社の基本的事項についての決定に参加するが、原則として、具体的な業務執行の決定およびこれに基づく業務の執行を行わない。業務執行の責任と権限については、株主総会で選任された取締役等に一任し、またその業務執行は株主総会が選任する監査役等が監督する。所有と経営の分離に伴う機関の分化は、株主の利益を確保し、かつ会社運営の健全性を確保することを目的とするものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　株式会社の設立手続

(1) 発起設立と募集設立

株式会社の設立手続には、発起(ほっき)設立〔promotive formation〕と募集設立〔subscriptive formation〕がある。

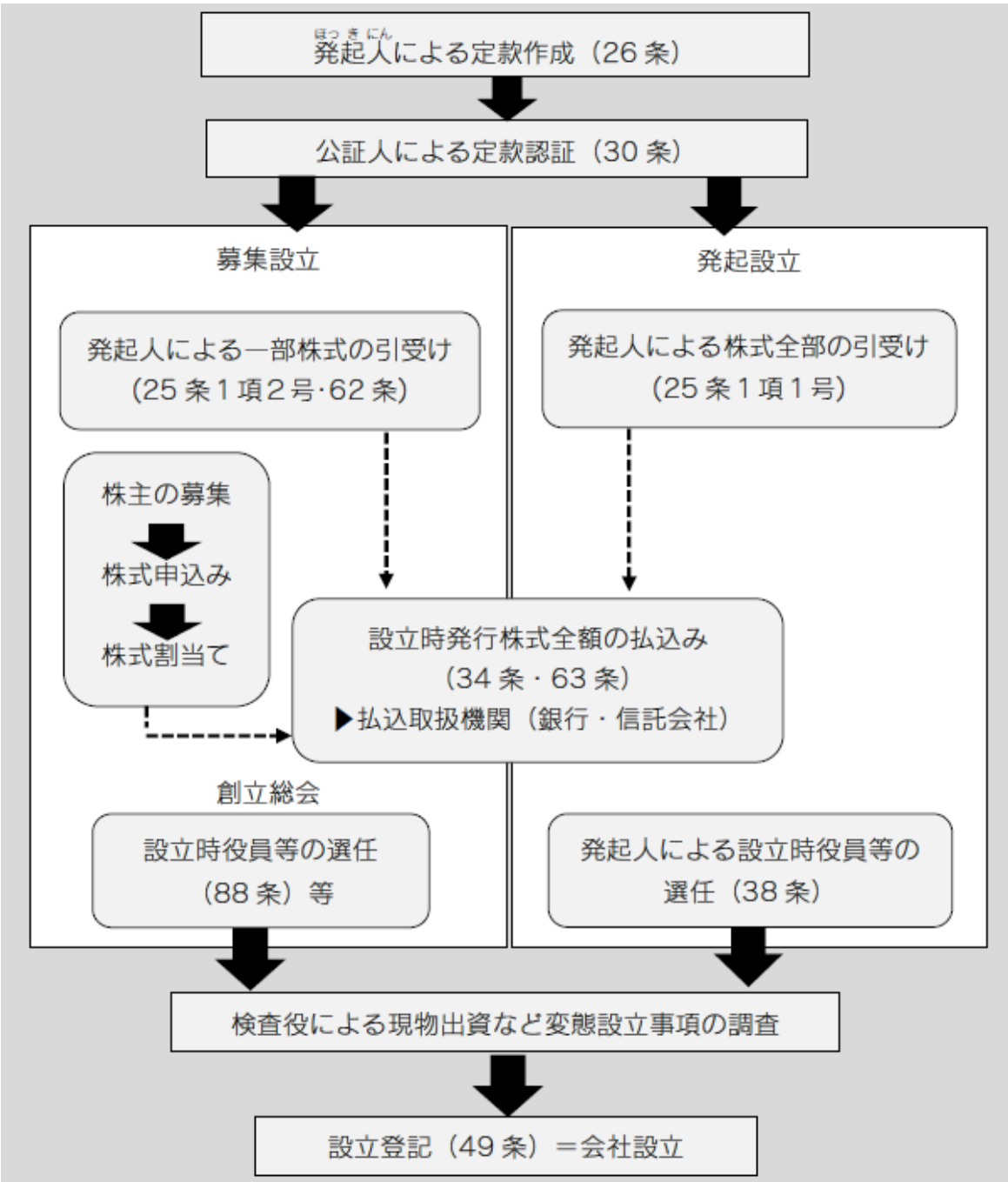
発起設立は、発起人(1人でもよい)が会社の設立に際して発行する株式の総数を引き受けて、会社を設立する方法である。これに対し、募集設立は、発起人(1人でもよい)が会社の設立に際して発行する株式の一部を引き受け、残りの株式については株主となる者を募集して会社を設立する方法である。

発起設立と募集設立のいずれにおいても、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならず(会社法25条2項)、また、設立手続の過程で、設立後の会社業務を執行する取締役や監査をする監査役など設立時役員等が選任される(会社法38条・88条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（株式会社設立手続の流れ）

図中の引用条文はすべて会社法上のものである。



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）発起人とはどのような者か。

A）発起人とは、株式会社の設立に際して、定款に発起人として署名または記名押印（定款を電磁的記録で作成する場合はこれらに代わる措置）をした者をいう。株式会社を設立するには、発起人が定款を作成の上、署名・記名押印し、公証人の認証を得ることが必要である。発起人は、実質的に会社の設立を企画し推進する者であるが、法律上は発起人はもっぱら形式的に捉えられる。

　発起人の人数は1人以上であれば制限はない。また、発起人資格には制限はなく、他の法律によって発起人となることができない場合を除き、法人や外国人でも発起人となり得るが、必ず株式を1株以上引き受けなければならない（会社法25条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）定款

定款〔articles of incorporation〕は会社の根本規則である。定款は、発起人が会社法で定められた事項を記載して作成し、発起人の全員がこれに署名（または記名押印）しなければならない。また、定款は、後日の紛争防止のため、公証人の認証を受けなければならず、公証人の認証を受けてはじめてその効力を生じる（会社法30条1項）。会社設立時の定款は、原始定款とも呼ばれる。

定款の記載事項には、会社の名称である商号や本店の所在地といった、必ず記載しなければならず、記載しなければ定款自体が無効となる事項がある。これを絶対的記載事項という。これに対し、例えば、「取締役会を設置する」という記載のように、定款に記載しなくても定款そのものの効力には影響がないが、記載を欠くとその事項の効力が生じない事項もあり、これを相対的記載事項という。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

設立手続についての相対的記載事項のうち、原則として裁判所の選任する検査役の調査を受けなければならない事項が会社法に規定されている（会社法28条・33条）。これらの事項は、一般に変態設立事項と呼ばれている。これらの事項が、変態設立事項として検査役の調査を要するのは、発起人等が会社の設立に際してその権限を乱用し、成立後の会社に不利益を被らせるおそれがあるからである。

絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項を定款に記載することも可能であり（任意的記載事項）、これらの事項は強行法規や公序良俗に違反しない限り、記載通りの効力が認められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（定款の記載事項）

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

絶対的記載事項		①会社の目的（27条1号） ②商号（27条2号） ③本店の所在地（27条3号） ④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額（27条4号） ⑤発起人の氏名または名称および住所（27条5号） ⑥株式会社が発行することができる株式の総数（発行可能株式総数、37条・98条）
相対的記載事項	変態設立事項	①金銭以外の財産を出資の対象とする場合における出資者の氏名または名称、当該財産およびその価額ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数（現物出資、28条1号） ②株式会社の成立後に譲り受けることを約束した財産およびその価額ならびに譲渡人の氏名または名称（財産引受け、28条2号） ③会社成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益およびその発起人の氏名または名称（28条3号） ④株式会社の負担する設立に関する費用（28条4号）
	その他	①全部の株式の内容を譲渡制限株式と定める場合（107条2項） ②株主総会において議決権を行使することができる事項等について、内容の異なる2種類以上の株式を発行する場合（108条2項） ③取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会または指名委員会等を置く場合（326条2項）等
任意的記載事項		株式の名義書換手続、定時株主総会の招集時期、株主総会の議長、役員等の定員、決算期　等

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、変態設立事項である現物出資および財産引受けに関する規制を免れる行為を防止するため、会社が成立した後2年以内に行う一定の事業用財産の取得については、原則として株主総会の特別決議を要するとされている（会社法467条1項5号・309条2項11号）。これは、一般に事後設立と呼ばれている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　株式、資本金と会社財産の関係

資本金は、会社財産を確保するための基準となる。

かつては、株主から出資された金銭の総額が資本金とされており、1株当たりの出資額（株式の額面）と発行済株式総数から資本金の額を計算することができた。しかし、現行の会社法では、資本金と株式との関係は切り離されており、出資額と株式数との間にも直接の関係はない。したがって、会社設立に際して発行する株式総数は、必ずしも会社を設立した時点の経済的実体を表すものではない。そこで、会社法では、端的に、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額が定款の絶対的記載事項とされている。

会社法上、株式会社の資本金の額は、原則として、設立または株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払い込んだ財産の額である（会社法445条1項）。ただし、このうち2分の1を超えない額は資本金に計上しないことができ（会社法445条2項）、資本金に計上しないこととした額は、資本準備金として計上される（会社法445条3項）。これは、例えば、将来的に会社が経営状態の悪化により決算上の損失（いわゆる赤字）が生じた場合等にその補填にあてるためである。このように、準備金は、会社に一定の金額を留保させることにより、取引などを通じて会社に債権を取得した会社債権者の債権の引当てとなり、会社債権者を保護するものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 設立登記〔registration of corporation〕

会社は、設立手続により社団としての実体が形成され、本店所在地において設立の登記をすることによって成立する（会社法49条）。その趣旨は、商業登記により、権利義務の帰属主体である会社の成立を公示することで、取引等により会社と法律関係を形成する者の保護を図ることにある。

設立登記により会社が設立した後は、資本充実の観点から錯誤・詐欺・強迫を理由とする株式引受けの取消しが制限される（会社法51条2項・102条6項）等、様々な付随的効果が生じる。

2　設立に関する責任

(1) 資本充実に関する責任〔liability to enrich the capital〕

会社法上、原始定款において定めた「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」が出資されれば、出資の全部が履行されなくても会社は設立できる。発起人のうち出資を履行していない者がいる場合、発起人

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

は、一定の期日を定めて当該出資の履行をしなければならない旨を当該出資を履行していない発起人に対して通知しなければならない。この期日までに出資の履行がないときは、当該出資をしていない発起人は設立時発行株式の株主となる権利を失う（会社法36条）。また、募集設立における引受人も、払込みの期日または期間内に払込みをしないと、設立時募集株式の株主となる権利を失う（会社法63条）。しかし、会社法上、発起人や設立時取締役等が、株式の引受けおよび払込みについて担保責任を負うことはない。

　これに対し、現物出資・財産引受けの目的財産（現物出資財産等）の会社成立時における価額が定款所定の価額に著しく不足する場合、原則として、発起人および設立時取締役は、会社に対し、連帯して当該不足額を支払う義務を負う（会社法52条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）出資の履行が仮装された場合に関する責任

発起人または募集設立における株式の引受人は、出資の履行をしない場合、株主となる権利を失う（会社法36条・63条）。ただし、出資の履行が仮装された場合、仮装払込みを行った発起人および引受人ならびに仮装に関与した発起人等は、払込期日または払込期間を経過した後にも、引き続き出資金の全額を会社に対して支払うべき義務を負う（会社法52条の2）。このような義務が課されたのは、仮装払込みを無効とし、これを行った発起人や募集株式の引受人が単に株主となる権利を失うにすぎないとすると、会社の事業資金が不十分となり、会社と取引関係に入った債権者等を害することとなるからである。

イ）預合い・見せ金〔Borrowing and Depositing of Money;show money〕

預合（あずけあ）いとは、発起人が払込取扱銀行から金銭を借り入れてこれを株式の払込みに充てるが、その借入金完済までは払込金の引出しをしない旨約束するものをいう。また、見せ金とは、発起人が払込取扱銀行以外から一時的に金銭を借り入れてこれを株式の払込みに充てるが、会

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

社成立後すぐにこれを引き出して借入金を返済するものをいう。いずれも、会社には払込金が現実に留保されず、会社の財産的基礎を危うくするものである。そして、発起人、設立時取締役または設立時監査役は、任務懈怠（にんむけたい）（「にんむかいたい」とも読む）に基づき、会社に対し連帯して損害賠償責任を負う（会社法53条・54条）。また、預合いについては、預合いを行った者および事情を認識して預合いに応じた者に刑事罰が科される（会社法965条）。

（2）任務懈怠責任

発起人は、設立中の会社の機関として善管注意義務を果たしつつ、会社の設立という任務を遂行しなければならない。この任務を怠り、会社に損害を生じさせた発起人は会社に対し連帯して損害賠償責任を負う（会社法53条1項・54条）。この発起人の会社に対する責任は、総株主の同意がなければ免除されない（会社法55条）。任務懈怠に悪意または重過失があった場合は、発起人は第三者に対しても連帯して損害賠償責任を負う（会社法53条2項・54条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、設立時の取締役・監査役は、設立中の会社の監督機関として調査義務（会社法46条・93条）を負う。この任務を怠れば、発起人と同様、会社および第三者に対し連帯して損害賠償責任を負う（会社法53条・54条・55条）。

（3）会社不成立の場合の発起人の責任

設立手続が設立登記に至らずに終わることを会社の不成立といい、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してなした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用の支払債務を負担する（会社法56条）。

（4）擬似発起人の責任

募集設立を行った場合に、発起人以外の者で、所定の方法により株式会社の設立を賛助する旨を表明した者を擬似発起人という。擬似発起人は、発起人とみなされ、会社法52条～56条および103条1項の責任を負う（会社法103条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《設立に関する責任》

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

<table>
<tr><th colspan="3">責任の種類</th><th>責任の内容</th></tr>
<tr><td rowspan="4">会社成立の場合の責任</td><td rowspan="3">資本充実責任</td><td>現物出資等に関する発起人・取締役の財産価額填補責任（52条1項）</td><td>現物出資・財産引受けの目的財産（現物出資財産等）の会社成立時における価額が定款所定の価額に著しく不足するときは、原則として、発起人および設立時取締役が、会社に対し連帯して当該不足額を支払う義務を負う。
ただし、発起設立における発起人等の責任は過失責任である（103条1項参照）。</td></tr>
<tr><td>出資の履行を仮装した場合の責任（52条の2）</td><td>発起人が出資の払込みを仮装した場合には、発起人および仮装に関与した発起人等は、会社に対し連帯して払込みを仮装した出資にかかる金銭等の全額を支払う義務を負う。</td></tr>
<tr><td>刑事責任</td><td>預合いの罪（965条）</td></tr>
<tr><td>任務懈怠責任</td><td>発起人・設立時取締役・設立時監査役の会社に対する損害賠償責任（53条1項・54条）</td><td>発起人・設立時取締役・設立時監査役が会社の設立について任務を怠り、会社に損害を生じさせたときは、会社に対し連帯して損害賠償責任を負う。</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

会社成立の場合の責任	任務懈怠責任	発起人・設立時取締役・設立時監査役の第三者に対する損害賠償責任（53条2項・54条）	発起人・設立時取締役・設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失により第三者に損害を生じさせたときは、第三者に対して連帯して損害賠償責任を負う。
会社不成立の場合の責任		発起人の責任（56条）	会社の設立手続が途中で挫折して、設立登記が行われないまま終わった場合（会社の不成立）、発起人は、連帯して株式会社の設立に関してなした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
擬似発起人の責任（103条4項）			募集設立において、発起人以外の者で、募集の広告等に自己の氏名等および株式会社の設立を賛助する旨を記載・記録することを承諾した者（擬似発起人）は、発起人とみなされ、発起人と同一の責任を負う。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅲ　株式と株主名簿

1　株式とは

株式は、株式会社の実質的所有者である社員の地位である。株式会社の社員は、株式の所有者であることから株主と呼ばれている。

株式会社においては、多数の資本を容易に集められるようにするために、株式を細分化された均一的な割合的単位としている点に特色がある。例えば、1株を100円とし、100株単位で株式を取得できるようにするなどである。また、均一的な割合的単位とすることにより出資者を一律に取り扱うことが可能となる。このように、株式会社は、多数の出資者から多額の出資を集めることが想定されており、基本的に大規模な企業に適している企業形態であるといえる。

株式が均一的な割合的単位であることから、多額の出資を望む者は、出資の額に応じて複数の株式を有することとなる（持分複数主義）。これに対し、持分会社では、社員の地位は必ず1個であり（持分単一主義）、出資の額に応じて持分の数が変わることはない。

なお、株式は1株未満にさらに細分することはできない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　異なる種類の株式

会社の資金調達の便宜から、会社法上、一定の範囲内で異なる種類の株式（種類株式）の発行を定款で定めることが認められている。種類株式を発行しようとする会社は、定款に種類株式を発行すること、およびその株式の内容・数等を定めなければならない。なお、種類株式を発行した会社が株式の種類の追加等、会社法322条所定の行為をし、ある種類の株式の株主（種類株主）に損失を及ぼすおそれがあるときは、原則として、その種類株主の総会（種類株主総会）の決議が必要となる（会社法322条）。

また、会社法上の公開会社ではない株式会社は、会社法105条1項各号に規定する剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権については、例えば、持株数にかかわらず、株主全員につき同額の配当とすることなど、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる（会社法109条2項）。この場合、異なる取扱いを受ける株主の有する株式は、異なる取扱いを受ける権利に関する事項について、内容の異なる種類株式とみなされる（会社法109条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（主な種類株式）

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

優先株・劣後株・混合株（108条1項1号2号）	・優先株〔preference share ; preferred share〕 剰余金の配当、残余財産の分配について一般の株式（普通株）に比べて優先的取扱いを受ける株式。 ・劣後株（れっごかぶ）〔deferred share〕 剰余金の配当、残余財産の分配について普通株に比べて劣後的取扱いを受ける株式。 ・混合株 ある点では優先的取扱いであるが、他の点では劣後的取扱いを受ける株式。
議決権制限株式〔share with restricted voting right〕（108条1項3号）	株主総会において議決権を行使できる事項について、一定の制限が課されている株式。公開会社においては、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えた場合、会社は、直ちにこれを2分の1以下にするため必要な措置をとらなければならない（115条）。
譲渡制限株式（2条17号・108条1項4号）	譲渡による株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式。 株式会社は発行する株式の一部について譲渡制限を行うことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

取得請求権付株式 （2条18号・108条1項5号）	株主が株式会社に対して、株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式。 取得請求権付株式を発行する場合は、その取得の対価等を定款で定めなければならない。
取得条項付株式 （2条19号・108条1項6号）	株式会社が一定の事由が生じたことを条件として、株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式。 取得条項付株式を発行する場合は、その取得の対価等を定款で定めなければならない。

なお、会社は、譲渡制限株式、取得請求権付株式および取得条項付株式については、全部の株式の内容とすることもできる（会社法107条）。ただし、この場合は内容の異なる2以上の種類の株式が存在することにならないので、発行される株式は種類株式ではない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）株式会社は、上記で説明したもののほか、どのような種類株式を発行することができるか。

A）種類株式は、会社の資金調達の便宜等のために、株主平等原則の例外を認めるものであり、発行することのできる種類株式は、会社法に規定されているものに限られる。会社法上、株式会社は、上記で説明した種類株式のほか、以下の事項について種類株式を発行することができる。

　なお、例えば、剰余金の配当についての優先株であって、かつ、議決権制限株式であるというように、1株の株式に複数の事項についての異なる定めをすることも可能である。

(1) 全部取得条項付種類株式

　株式会社が、株主総会の決議によって、その種類の株式全部を取得することができるもの（会社法108条1項7号）。この場合における株主総会決議は特別決議である（会社法171条1項・309条2項3号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

全部取得条項付種類株式の発行により、会社は、強制的に株式の種類を転換することが可能となる。

（2）一定の事項について種類株主に拒否権を認めた種類株式

株主総会、取締役会、清算人会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類株式の種類株主総会の決議があることを必要とするもの（会社法108条1項8号）。

「黄金株」と呼ばれることもある。

（3）種類株主総会で取締役・監査役を選任できる種類株式

当該種類株式の種類株主総会において取締役または監査役を選任することを認めるもの（会社法108条1項9号）。

ただし、指名委員会等設置会社および公開会社では、この種類株式を発行することはできない（会社法108条1項但書）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　単元株制度

単元株制度とは、定款により、一定数の株式を1単元の株式と定め、1単元の株式につき1個の議決権を付与し、単元未満の株式（単元未満株式）には議決権を付与しないこととする制度である（会社法188条以下）。1単元の株式の数については定款をもって自由に定めることができるが、法務省令で定める数（1,000および発行済株式の総数の200分の1に当たる数）を超えることはできない（会社法188条2項）。

単元未満株主については、残余財産分配請求権等の一部の権利を除き、定款の定めにより、その権利の全部または一部を制限することができる（会社法189条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　株券と株主名簿

(1) 株券

株券〔share certificate ; certificate of stock〕とは、株式を表章する有価証券である。株券には、株主の地位の移転が明確になるという長所がある反面、その発行・流通・保管等にコストが発生し、また株券の紛失・盗難等のリスクがある。そこで、株式会社は、原則として株券を発行せず（株券不発行の原則）、例外的に株券を発行する旨を定款で定めた場合に株券を発行する（会社法214条）。株券を発行する旨の定款の定めがある会社を株券発行会社という（会社法117条7項）。

上場会社については、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく株式等振替制度（株券の電子化）により、株券がすべて廃止され、株主の権利の管理は、証券保管振替機構（保振（ほふり））および証券会社等に開設された口座において電子的に行われている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）株主名簿

株主名簿〔shareholder registry〕は、株主および株式に関する事項を記載または記録した帳簿または電磁的記録である。株式会社は必ずこれを作成しなければならない（会社法121条）。

会社は、株主に対して通知・催告を行う場合、株主名簿の記載または記録をもとに株主への通知・催告をすれば、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる（会社法126条1項2項）。

また、株式譲渡の対抗要件は、取得者の氏名または名称および住所の株主名簿への記載または記録（株主名簿の名義書換）である（本項5（2）参照）。

株主数の多い上場企業などでは、現在の株主に的確に権利を行使させるのが容易でない場合がある。そこで株式会社は、一定の日（基準日）を定め、基準日において株主名簿に記載または記録されている株主（基準日株主）を、一定の権利（基準日から3か月以内に行使するものに限る）を行使することができる者と定めることができる（基準日制度、会社法124条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　株式の譲渡

(1) 株式譲渡自由の原則とその制限

株主は、投下資本を回収することができるよう、原則として、自由に株式を他人に譲渡することができる(株式譲渡自由の原則、会社法127条)。

他方、会社は、会社の事務処理の便宜や会社支配の公正の確保等、種々の目的で株式の譲渡を制限することがある。その具体的な内容は、次の表の通りであるが、このうち重要なのは譲渡制限株式である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（株式譲渡自由の制限）

法律による制限	権利株の譲渡制限	株式会社の成立前または新株の効力発生前に行った株式引受人の地位の譲渡は、成立または効力発生後の株式会社に対抗できない(会社法35条・50条2項・63条2項・208条4項)。
	株券発行会社における株券発行前の株式譲渡制限	株券の発行前に行った株式の譲渡は、株券発行会社に対してその効力を生じない(会社法128条2項)。
法律による制限	子会社による親会社株式の取得制限	・子会社は、原則として、その親会社の株式を取得してはならない(会社法135条1項)。 ・ただし、吸収合併における消滅会社の株主等に対して、存続会社の親会社の株式を交付する場合(いわゆる三角合併、会社法800条)等、一定の場合には親会社株式を取得することができる(会社法135条2項)。
	独占禁止法上の株式の取得制限	企業結合に対する規制の手段として、禁止される場合がある(独占禁止法9条2項・10条・11条・14条)。
	インサイダー取引の規制	金融商品市場の公平性と透明性を確保するため、会社関係者との間の株式の譲渡が禁止される場合がある(金融商品取引法166条・167条)。
譲渡制限株式	株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について、その会社の承認を要する旨を定めることができる(会社法108条1項4号)。このように定めて発行された株式を譲渡制限株式という(会社法2条17号)。	

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）株式譲渡の方法

株式の譲渡は、法律的には株主たる地位の移転である。株券が発行されていない場合、その効力は意思表示のみで発生し、株主名簿への記載または記録は株式会社その他の第三者への対抗要件である（会社法130条1項）。

株券が電子化された株式の譲渡の場合、譲受人は、譲渡に関する株式数の増加につき振替口座簿への記載または記録を受けなければ譲渡の効力は生じない（譲渡の効力発生要件。社債、株式等の振替に関する法律140条）。振替口座簿への記載または記録が第三者に対する対抗要件でもあると考えられる（社債、株式等の振替に関する法律161条3項参照）。

株券発行会社における株式の譲渡は、原則として、意思表示に加えて当該株式にかかる株券を交付しなければ効力を生じない（会社法128条1項本文）。また、第三者に対する対抗要件は株券の占有である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）譲渡制限株式の譲渡手続

譲渡制限株式を譲渡しようとする株主は、会社に対し、譲渡を承認するか否かの決定や、会社が譲渡を承認しない場合は会社または会社の指定する者が株式を買い取ることを請求することができる（会社法136条・138条1号）。また、譲渡制限株式の取得者（株式譲受人）も、譲渡人と共同で、会社に対し、取得の承認、譲渡の相手方の指定、または会社による株式の買取りを請求することができる（会社法137条・138条2号）。

譲渡を承認する機関は、原則として株主総会であるが、取締役会が設置されている会社（取締役会設置会社）では、取締役会が譲渡を承認する機関である（会社法139条1項本文）。

会社は、譲渡の承認請求とともに譲渡の相手方の指定の請求を受けた場合において、譲渡を承認しない旨の決定をしたときには、会社自ら譲渡制限株式を買い取るか、または譲渡の相手方を指定しなければならない（会社法140条1項4項）。会社は、所定の期間内に承認するか否かを通知しなかった場合等には、原則として、譲渡を承認したものとみなされる（会社法145条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

6　自己株式の取得と保有

(1) 自己株式の取得・保有に関する規制

株式会社が保有する自社の株式を自己株式〔treasury share〕という。自己株式の取得は、株価操縦や株主平等原則違反などの弊害を生じさせるおそれがあるため、一定の場合に制限されている(会社法155条)。さらに取得の方法に応じて、財源規制(会社法461条)や、取得手続が定められている。取得手続は、①1年以内の期間に取得する自己株式について定める授権決議、②具体的に自己株式を取得する都度行う取得条件の決定、③株主に対する取得条件の通知、④株主による譲渡の申込みという流れになっている。

なお、会社は取得した自己株式を処分する義務はなく、そのまま保有し続けることができる(いわゆる金庫株)。また、取締役の決定(取締役会設置会社においては取締役会の決議)で、株式の消却(特定の株式を消滅させる行為)を行うこと(会社法178条)や、自己株式を引き受ける者の募集を行いこれを処分して資金調達をすることもできる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）自己株式の取得はなぜ規制されているのか。また、会社法上、自己株式の取得ができるのは、どのような場合か。

A）株式会社が自己株式を取得すると、次に掲げるような様々な弊害が生ずるおそれがある。

① 実質的に出資の払戻しとなり、資本維持の原則に反すること
② 株価操縦のおそれがあること
③ 現経営陣の地位保全に用いられる危険性があること
④ 特定の株主のみが有利に扱われることにより、株主平等原則に反するおそれがあること

これらの弊害を防止するため、自己株式を取得することができるのは、会社法155条に定める次の場合に限定されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 取得条項付株式において条件が成就した場合
② 譲渡制限株式の譲渡等承認請求に対して譲渡を承認しなかった場合
③ 株主との合意により有償で取得する場合
④ 取得請求権付株式において取得の請求があった場合
⑤ 譲渡制限株式の相続人等に対して売渡請求をした場合
⑥ 単元未満株式の買取請求があった場合
⑦ 所在不明株主の株式を買い取る場合
⑧ 株式交換による1株に満たない端数の処理に伴い買い取る場合
⑨ 他の会社の事業の全部を譲り受けるのに伴い、当該会社の有する自己株式を取得する場合
⑩ 合併により消滅する会社から承継される場合
⑪ 吸収分割をする会社から承継される場合
⑫ 無償で取得する場合
⑬ 株式買取請求に応じて取得する場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）自己株式取得の手続

ア）会社と株主との間の合意による有償取得

自己株式取得の原則的形態である（会社法155条3号・156条1項）。

株主総会による授権決議（普通決議、会社法156条）

※会計監査人設置会社においては、原則として、定款で、取締役会が授権決議を行うべき旨を定めることができる（会社法459条1項1号）

決定すべき事項

① 取得株式数（種類株式発行会社では株式の種類および種類ごとの数）
② 取得の対価の内容およびその総額
③ 取得可能期間（1年以内）

↓

取締役または取締役会による取得条件の決定（会社法157条）

決定すべき事項（取得の都度決定する）

① 取得株式数等（種類株式発行会社では株式の種類および種類ごとの数）
② 株式1株の取得対価の内容および数もしくは額またはこれらの算定方法
③ 取得の対価の総額
④ 申込期日

↓

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

会社から株主に対する取得条件の通知（会社法158条1項）

※公開会社においては、公告をもって株主に対する通知に代えることができる（会社法158条2項）

↓

株主による譲渡の申込み（会社法159条）

イ）特定の株主（子会社を除く）から取得する場合

株式会社が特定の株主から自己株式を取得する場合、株主平等原則に反するおそれがあるため、原則として、ア）よりも厳格な手続が要求される。

次の①～③のいずれかに該当するか。
① 株式の取得価額が市場価格を超えない場合（会社法161条）
② 相続人等から譲渡制限株式を取得する場合（会社法162条）
③ 定款で別段の定めをした場合（会社法164条1項）

NO↓

・全株主に対する通知（会社法160条2項）
・株主による売主追加請求（会社法160条3項）

↓

YES ↓

株主総会による授権の特別決議（会社法160条1項・156条）

決定すべき事項
① 取得株式数等（種類株式発行会社では株式の種類および種類ごとの数）
② 取得の対価の内容およびその総額
③ 取得可能期間
④ 特定の株主に対して取得条件の通知をする旨

↓

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

会社から特定の株主に対する取得条件の通知（会社法160条5項・158条1項）

↓

特定の株主による譲渡の申込み（会社法159条）

※子会社から取得する場合、株主総会（取締役会設置会社においては取締役会）の授権決議のみがあればよく、その他の手続は不要である（会社法163条）。

ウ）市場取引または公開買付け〔tender offer bid〕

株式会社が市場取引または金融商品取引法上の公開買付けにより自己株式を取得する場合には、特定の株主から自己株式を取得する場合と異なり、株主平等原則違反のおそれは生じない。したがって、取得手続の要件が緩和されている（会社法165条・156条）。

株主総会による授権決議（会社法156条）
※取締役会設置会社においては、定款で、取締役会が授権決議を行うべき旨を定めることができる（会社法165条）
決定すべき事項 ①取得株式数等（種類株式発行会社では株式の種類および種類ごとの数） ②取得の対価の内容およびその総額 ③取得可能期間

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD